

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Obracím se na Ministerstvo pro místní rozvoj jako občan trvale žijící v dotčené lokalitě jižního Plzeňska s následujícími připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. S navrženým rozsahem a způsobem vymezení těchto oblastí zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námitky:

1. Metodika průzkumů neodpovídá citlivosti území

Nesouhlasím s tím, že metodika biologických průzkumů neodpovídá citlivosti území a obvyklým standardům pro lokality VTE. V citlivém území s výskytem chráněných druhů by průzkumy měly mít rozsah několika sezón, využívat moderní metody (detektory netopýrů, telemetrie, opakovaná zimní pozorování) a krýt všechna riziková období. Dokumentace tento standard nepotvrzuje.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Huso, M. M. P. (2015). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Journal of Wildlife Management.

2. Dominanty větrných elektráren převyší kulturní krajinu

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí, neboť větrné elektrárny by se staly novou nepřírozenou dominantou krajiny jižního Plzeňska. Plánované turbíny svou výškou (až 250 m) výrazně přesáhnou kostelní věže, lesní masivy i přirozené horizonty. Stávající kulturní dominanty obcí budou potlačeny technickou stavbou v nadměrném měřítku. Dokumentace neprokazuje, že tento zásah je proporcionální.

Právní podklad: § 12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb.; princip proporcionality dle čl. 11 a čl. 35 Listiny.

3. Referendum a petice byly přehlíženy

Vznáším námitku proti tomu, že jasně vyjádřená vůle občanů (referendum ve Střížovicích, petice) nebyla v procesu reálně zohledněna. Občané dotčených obcí vyjádřili svůj postoj k větrným elektrárnám v referendu i peticích. Tyto výsledky by měly být důležitým podkladem pro rozhodnutí o akceleračním režimu. Místo toho jsou zmíněny jen formálně a nemají žádný reálný dopad na výslednou podobu návrhu.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 21 a čl. 35 Listiny.

4. Chybí konkrétní posouzení dopadů na zdraví obyvatel

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením dopadů větrných elektráren na zdraví a kvalitu života obyvatel. Dokumentace připouští možnost hluku, blikání stínů (tzv. flicker efektu), nočního obtěžování a dlouhodobého zásahu do kvality bydlení, přesto však nejsou doloženy konkrétní hlukové modelace ani studie skutečných dopadů na obyvatele. Řada problémů je odložena až do budoucích řízení, což je v rozporu s principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

5. Akcelerační režim ohrožuje populace chráněných druhů

Nesouhlasím s tím, aby akcelerační režim omezil možnost individuálního posouzení vlivů na chráněné druhy a jejich populace. Pro řadu chráněných druhů ptáků a netopýrů má i ztráta několika jedinců ročně populačně významné důsledky. Akcelerační režim však standardní biologická hodnocení omezuje, čímž se zvyšuje riziko nezvratných škod na populacích druhů, které u nás chráníme.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 49 a § 50); směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

6. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námítkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

7. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

8. Odmítnutí alternativ není odůvodněno

Vznáším námitku proti tomu, že odmítnutí alternativních lokalit není v dokumentaci konkrétně odůvodněno. Pokud návrh pracoval i s jinými potenciálními lokalitami pro akcelerační oblasti, mělo by být doloženo, proč byly tyto alternativy odmítnuty. Bez tohoto odůvodnění není výběr lokalit transparentní a přezkoumatelný.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

9. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námítky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizualní dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

S výše uvedenými výhradami návrh v jeho stávající podobě odmítám a žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: